SATIŞ TEMSİLCİLİĞİ (ACENTELİK) SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme ...../...../2026 tarihinde aşağıdaki taraflar arasında yapılmıştır.

Müvekkil: SER AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Çınardere Mah. Ankara Cad. No:1/B, Pendik / İstanbul. E-posta: omer@serfootwear.com

Temsilci: Eray Burak Sözer (T.C. Kimlik No: .....), adres: ....., Bridgeline Global Sourcing markası altında faaliyet gösterir. E-posta: eraysozer@bridgelineglobalsourcing.com

1. Konu ve Yetki

1.1 Müvekkil, Temsilci'yi Ürünler için Bölge'de bağımsız ve münhasır olmayan satış temsilcisi (acente) olarak atamıştır. İlişki, Türk Ticaret Kanunu'nun acentelik hükümlerine (m.102 ve devamı) tabidir.

1.2 Temsilci, Ürünleri Bölge'de tanıtır, müşteri bulur, teklif ve sipariş taleplerini Müvekkil'e yazılı olarak iletir. Temsilci'nin Müvekkil adına bağlayıcı sözleşme yapma, sipariş kabul etme, fiyat veya teslim şartı taahhüdü verme ve para tahsil etme yetkisi yoktur.

1.3 Temsilci bağımsız çalışır, işçi ya da ortak değildir; kendi giderlerini kendisi karşılar. Temsilci, Müvekkil'in Ürünleri dışındaki ürünler için üçüncü kişileri de temsil edebilir.

2. Ürünler ve Bölge

2.1 **Ürünler:** Müvekkil'in Rigel ve Yepa markalı iş güvenliği ayakkabıları (Ek-1 fiyat listesinde yer alan ihracat modelleri). Yalnızca yurt içine yönelik Eco serisi hariçtir. Askeri, polis ve savunma amaçlı ürünler kapsam dışıdır.

2.2 **Bölge:** Körfez ülkeleri, Irak, Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Afrika. Birleşmiş Milletler, AB, Birleşik Krallık veya ABD yaptırımlarına tabi ülke ve kişiler kapsam dışıdır.

3. Fiyat ve Teklif

3.1 Müvekkil'in net birim fiyatları Ek-1'deki listedir (Avro, EXW İstanbul). Müvekkil fiyat değişikliğini en az 30 gün önceden yazılı bildirir; bildirimden önce yazılı olarak verilmiş ve geçerlilik süresi dolmamış teklifler ve kabul edilmiş siparişler değişmez.

3.2 Temsilci, müşteriye kendi takdiriyle belirlediği satış fiyatını ("Müşteri Fiyatı") teklif eder; bu fiyat Müvekkil'in net fiyatı üzerine Temsilci'nin komisyonunu içerebilir. Müvekkil, kabul ettiği siparişte yazılı Müşteri Fiyatı üzerinden müşteriye fatura keser.

3.3 Büyük projelerde hacim iskontosu, teklif verilmeden önce Müvekkil ile yazılı olarak kararlaştırılır.

3.4 İhracat ödeme şartları Müvekkil'in şartlarıdır (şu an: sipariş onayında %40, sevkiyat öncesi %60 banka havalesi; stoktaki ürünlerde sevkiyat öncesi %100; banka masrafları gönderene ait) ve müşteriye teklifte bildirilir. Asgari ihracat sipariş miktarı toplam 500 çifttir (model ve beden karışık olabilir).

4. Sipariş ve İfa

4.1 Temsilci, her siparişi Müvekkil'in güncel fiyat ve şartlarıyla yazılı olarak iletir. Her sipariş Müvekkil'in yazılı kabulüne tabidir; Müvekkil kabul veya ret kararını makul sürede bildirir.

4.2 Sipariş onayı, üretim, müşteriye fatura, tahsilat, ihracat belgeleri, sevkiyat ve satış sonrası hizmet Müvekkil'in sorumluluğundadır. Ürünün kalitesi, uygunluğu, teslimi ve ürün sorumluluğu Müvekkil'e aittir.

4.3 Müvekkil, Temsilci'nin getirdiği müşterilerle yazışmaları Temsilci üzerinden veya Temsilci'yi kopyada tutarak yürütür; Temsilci yazılı olarak muvafakat etmedikçe müşteriyle doğrudan iletişime geçmez.

5. Müşteri Kaydı

5.1 Temsilci, bir müşteri adayından gelen talebi iletmeden önce firma adı ve ülkesini e-postayla Müvekkil'e bildirerek kaydeder. Müşteri kimlikleri Müvekkil'e yalnızca bu kayıtla bildirilir.

5.2 Müvekkil, 3 iş günü içinde adayın son 24 ay içinde kendisine sipariş vermiş mevcut müşteri olup olmadığını bildirir. Müvekkil'in itirazı, son 24 aya ait fatura veya sevk belgesiyle belgelenmelidir; belgesiz itiraz geçersizdir. Süresinde itiraz edilmezse aday "Kayıtlı Müşteri" olur.

5.3 Temsilci'nin ilettiği siparişi veren veya Temsilci'nin temasından sonra Müvekkil'e sipariş veren her müşteri, ayrıca kaydedilmemiş olsa bile Kayıtlı Müşteri sayılır.

6. Komisyon

6.1 Temsilci'nin her sipariş için komisyonu, kabul edilen siparişte yazılı Müşteri Fiyatı ile aynı mallar için Müvekkil'in net fiyatı arasındaki farktır ("Komisyon").

6.2 **Tekrar siparişler ve koruma süresi:** Komisyon; sözleşme süresince ve sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra **24 ay** boyunca Kayıtlı Müşteri'nin (ve bağlı şirketleri veya adına hareket edenlerin) verdiği tüm siparişler, tekrar siparişler dahil, için doğar. Sözleşme sona ermeden önce Temsilci'nin sunduğu tekliflere dayanan veya başlattığı görüşmelerin sonucu olan siparişler de bu kapsamdadır.

6.3 **Ödeme:** Müvekkil, müşteriden tahsil ettiği her ödeme (avans dahil) için ilgili Komisyon payını, ödemenin Müvekkil'e ulaşmasından itibaren **10 gün** içinde, Temsilci'nin faturasına karşılık banka havalesiyle öder. Komisyon Avro olarak ödenir; Müvekkil'in tarafındaki banka masrafları Müvekkil'e aittir.

6.4 Müşteri ödemediği tutar için Komisyon doğmaz; ancak Müvekkil makul tahsil çabası göstermiş ve durumu Temsilci'ye yazılı bildirmiş olmalıdır. Siparişin Müvekkil'in kusuru nedeniyle (kabul edilen siparişin teslim edilmemesi, iptali, ayıplı ifa gibi) ifa edilmemesi halinde, ifa edilseydi doğacak Komisyon üzerindeki Temsilci'nin hakları saklıdır.

6.5 Komisyon KDV hariçtir. Mevzuat gereği KDV ödenmesi gerekirse Temsilci'nin faturasına eklenir ve Müvekkil tarafından ayrıca ödenir.

6.6 **Fiyatın korunması:** Müvekkil, kabul ettiği siparişteki Müşteri Fiyatı'nı Temsilci'nin yazılı onayı olmadan düşüremez, müşteriye ayrıca indirim veya iade yapamaz. Aksi halde Komisyon, indirimden önceki Müşteri Fiyatı üzerinden hesaplanır.

6.7 **Gecikme:** Komisyonun vadesinde ödenmemesi halinde ticari işlerde uygulanan avans faizi işletilir.

6.8 Temsilci'ye satış kotası, asgari satış veya asgari faaliyet yükümlülüğü getirilmez; yetersiz satış tek başına fesih sebebi sayılmaz.

7. Bilgi ve Şeffaflık

7.1 Müvekkil, Kayıtlı Müşteri'ye kestiği her faturanın bir kopyasını 7 gün içinde, her tahsilatı banka teyidi (dekont veya ekstre) ile 5 gün içinde Temsilci'ye iletir.

7.2 Temsilci talep ederse, yılda bir kez, Kayıtlı Müşteri'lere yapılan satışların yetkili tarafından onaylı dökümü verilir.

7.3 Dökümde Komisyon'un %5'ten fazla eksik ödendiği anlaşılırsa Temsilci, kendi seçeceği bir mali müşavir veya bağımsız denetçiye ilgili kayıtları inceletebilir; inceleme masrafı eksik ödeme tespit edilirse Müvekkil'e aittir.

8. Atlatma Yasağı

Müvekkil, doğrudan veya bağlı şirketleri ya da üçüncü kişiler aracılığıyla, Komisyon ödememek amacıyla Kayıtlı Müşteri ile iş yapmaya çalışmaz veya iş yapmaz. Bu şekilde yapılan işler de 6. madde uyarınca Komisyon'a tabidir ve ayrıca ödenmeyen Komisyon'un %50'si tutarında cezai şart Temsilci'ye ödenir.

9. Ürün Uygunluğu

9.1 Müvekkil, Ürünlerin geçerli AB tip inceleme belgeleri ile 2016/425 sayılı Tüzük ve EN ISO 20345 uyarınca uygunluk beyanlarına sahip olduğunu taahhüt eder ve model bazında belge/beyan kopyalarını talepten itibaren 10 gün içinde (ör. paylaşım bağlantısıyla) verir. Ek-2 verilen belgeleri listeler.

9.2 Ciddi taleplerde numuneler bedelsiz sağlanır; hazırlık süresi en çok 10 gündür. Numune kargosu müşteriye aittir.

10. Gizlilik ve Kişisel Veriler

10.1 Taraflar, birbirlerinden öğrendikleri kamuya açık olmayan bilgileri (müşteri kimlikleri, fiyatlar, şartlar) sözleşme süresince ve sona ermesinden sonra 3 yıl gizli tutar.

10.2 Taraflar, işlenen kişisel verileri (iş irtibat bilgileri) yalnızca bu sözleşmenin ifası amacıyla ve 6698 sayılı KVKK'ya uygun olarak işler.

11. Uyum

Taraflar rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, ihracat kontrolü ve yaptırım mevzuatına uyar. Hiçbir taraf, yaptırıma tabi kişi ve ülkelerle veya askeri ürünlerde işlem yapmakla yükümlü değildir.

12. Süre ve Fesih

12.1 Sözleşme imza tarihinde başlar, **2 yıl** sürer ve taraflardan biri süre bitiminden en az 90 gün önce yazılı bildirimle sona erdirmedikçe birer yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenir. İlk iki yıl içinde taraflar sözleşmeyi, haklı sebep olmadıkça feshedemez.

12.2 Taraflardan biri, diğerinin sözleşmeyi esaslı şekilde ihlal etmesi ve yazılı ihtardan itibaren 30 gün içinde gidermemesi halinde sözleşmeyi feshedebilir.

12.3 Müvekkil Komisyon'u 30 günden fazla geciktirirse Temsilci sözleşmeyi derhal feshedebilir; bu halde de 6.2'deki koruma süresi devam eder.

12.4 6., 7., 8., 10., 13., 14. ve 16. maddeler sona ermeden sonra da geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri (bildirim süreleri ve denkleştirme tazminatı dahil) saklıdır.

13. Vergi ve Giderler

13.1 Taraflar kendi vergi yükümlülüklerinden sorumludur. Sözleşmeden doğan damga vergisi (varsa) taraflarca yarı yarıya ödenir.

13.2 Temsilci bu sözleşmeyi gerçek kişi olarak imzalar. Temsilci, ilk Komisyon faturasından önce vergi kaydını (şahıs işletmesi veya şirket) tamamlayıp ticaret unvanı, vergi dairesi ve vergi numarasını Müvekkil'e yazılı bildirir ve Komisyon faturalarını bu kayıt üzerinden düzenler. Bu bir devir veya taraf değişikliği sayılmaz; sözleşme ve Kayıtlı Müşteri'ler üzerindeki haklar aynen devam eder. Fatura, kayıt tamamlanana kadar düzenlenemediği için Komisyon alacağı saklıdır; Müvekkil, fatura tarihinden itibaren 10 gün içinde öder ve bu sürede gecikme faizi işlemez.

14. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıklar

14.1 Sözleşmeye Türk hukuku uygulanır.

14.2 Taraflar uyuşmazlıkları önce 30 gün iyi niyetle görüşerek çözmeye çalışır; çözülemezse zorunlu arabuluculuk yoluna (TTK m.5/A) başvurulur. Arabuluculuk sonuçsuz kalırsa İstanbul (Çağlayan) Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15. Diğer Hükümler

15.1 Bu sözleşme tarafların konuya ilişkin tüm anlaşmasıdır. Değişiklikler yazılı yapılır. Bildirimler yukarıdaki e-posta adreslerine yapılır.

15.2 Taraflar, e-posta yazışmaları ve elektronik kayıtların bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda kesin delil niteliği taşıdığını kabul eder (HMK m.193).

15.3 Sözleşme, taraflarca kullanılan elektronik imza hizmeti (güvenli elektronik imza veya e-imza platformu), ıslak imzalı taranmış nüsha veya iki asıl nüsha ile imzalanabilir. Taraflar, bu yollarla atılan imzaların ve bunların e-posta ile iletilmesinin sözleşmeyi bağlayıcı kıldığını ve delil olarak kullanılabileceğini kabul eder.

16. Halefiyet ve Mirasçılar

16.1 Müvekkil'in unvan, marka veya yapısındaki değişiklik, birleşme, bölünme, devir veya ürünlerin başka bir şirket ya da markayla satılması bu sözleşmeyi ve Temsilci'nin Komisyon haklarını etkilemez; halefler ve Ürünleri devralan kişiler sözleşmeye bağlıdır. Müvekkil bu yükümlülüğü devralana yazılı olarak bildirir.

16.2 Temsilci'nin ölümü veya işletmesini devretmesi halinde Komisyon alacakları mirasçılarına veya devralana geçer.

MÜVEKKİL – Ser Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ad Soyad / Unvan: ..... İmza / Tarih: .....

TEMSİLCİ – ..... İmza / Tarih: .....

Ek-1: Net Fiyat Listesi

Müvekkil'in imza tarihinde geçerli "Rigel 2026 Fiyat Listesi" (Avro, EXW İstanbul, KDV hariç); Eco serisi hariç.

Ek-2: Belgeler

2163-PPE-2831/E1 (Milenyum High, S3L FO SR, Universal Certification, 28.08.2026). Diğer modellerin AB tip inceleme belgeleri ve uygunluk beyanları Müvekkil tarafından eklenecektir.